

Erpressung — Prüfungsschema §§ 253, 255 StGB

Vermögensdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Objektiver Tatbestand

§ 253 I StGB setzt voraus, dass der Täter einen anderen mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen einen Nachteil zufügt.

1. Nötigungsmittel

Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel. Gewalt ist der körperlich wirkende Zwang zur Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Widerstands; anders als bei § 249 StGB genügt bei § 253 StGB auch Gewalt gegen Sachen, soweit sie Zwang auf den Genötigten ausübt.

2. Drohung mit einem empfindlichen Übel

Inaussichtstellen eines künftigen Übels, auf dessen Eintritt der Täter Einfluss zu haben vorgibt. Empfindlich ist das Übel, wenn der in Aussicht gestellte Nachteil so erheblich ist, dass er einen besonnenen Menschen in der Lage des Bedrohten zu dem verlangten Verhalten motivieren kann; auch die Drohung mit einem Unterlassen und die konkludente Drohung genügen.

3. Nötigungserfolg

Der Genötigte muss die abverlangte Handlung, Duldung oder Unterlassung vornehmen. Wer die Erpressung erst versucht, ist nach § 253 III StGB strafbar.

4. Vermögensverfügung (nach h. L.)

Nach der herrschenden Lehre ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal: jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen, das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt und vom Genötigten getragen wird. Die Rechtsprechung verzichtet auf dieses Merkmal und lässt jedes abgenötigte Verhalten genügen.

5. Vermögensnachteil

Vermögensschaden wie bei § 263 StGB: eine Minderung des Vermögens, die sich nach dem Prinzip der Gesamtsaldierung aus einem Vergleich des Vermögenswerts vor und nach der Verfügung ergibt und nicht durch ein unmittelbar zufließendes Äquivalent ausgeglichen wird. Nachteil kann auch bei einem Dritten eintreten.

6. Kausalität und Zurechnungszusammenhang

Nötigungsmittel, Nötigungserfolg und Vermögensnachteil müssen in einem durchgehenden Ursachenzusammenhang stehen: Der Zwang muss das abgenötigte Verhalten und dieses den Nachteil hervorrufen.

II. Subjektiver Tatbestand

1. Vorsatz

Mindestens bedingter Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale, insbesondere bezüglich des Nötigungsmittels, des abgenötigten Verhaltens und des Vermögensnachteils.

2. Bereicherungsabsicht

Absicht (dolus directus 1. Grades), sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern. Erstrebt sein muss ein Vermögensvorteil, auf den es dem Täter gerade ankommt; die Bereicherung selbst muss nicht eintreten.

3. Stoffgleichheit

Der erstrebte Vorteil muss die unmittelbare Kehrseite des Vermögensnachteils sein, also gerade aus dem geschädigten Vermögen stammen. Bloß mittelbare Vorteile — etwa aus einer anschließenden Verwertung — genügen nicht.

4. Rechtswidrigkeit des erstrebten Vermögensvorteils

Objektives Merkmal des subjektiven Tatbestands: Der Vorteil ist rechtswidrig, wenn dem Täter kein fälliger, einredefreier Anspruch auf ihn zusteht. Insoweit ist zusätzlich Vorsatz erforderlich; ein Irrtum hierüber ist Tatbestandsirrtum nach § 16 I StGB.

III. Rechtswidrigkeit

Neben den allgemeinen Rechtfertigungsgründen (§§ 32, 34 StGB) ist die Verwerflichkeitsklausel des § 253 II StGB zu prüfen: Die Tat ist rechtswidrig, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Maßgeblich ist eine Zweck-Mittel-Relation; bei rechtswidrig erstrebtem Vorteil ist die Verwerflichkeit regelmäßig indiziert, sodass sie nur bei Anlass näherer Erörterung bedarf.

IV. Schuld

Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und das Fehlen von Entschuldigungsgründen, insbesondere entschuldigender Notstand (§ 35 StGB) und Notwehrexzess (§ 33 StGB).

V. Räuberische Erpressung, §§ 253, 255 StGB

§ 255 StGB knüpft an den vollständigen Tatbestand des § 253 StGB an und verschärft die Strafe auf den Rahmen des Raubes, wenn die Erpressung durch Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben begangen wird. Geprüft wird daher § 253 StGB mit dem qualifizierten Nötigungsmittel; über die Verweisung sind auch die Qualifikationen der §§ 250, 251 StGB anwendbar. Auf Konkurrenzebene tritt § 240 StGB zurück; zum Verhältnis zu § 249 StGB siehe den Streit um die Vermögensverfügung.

Typische Streitstände

Vermögensverfügung — Ist eine Vermögensverfügung ungeschriebenes Merkmal des § 253 StGB?

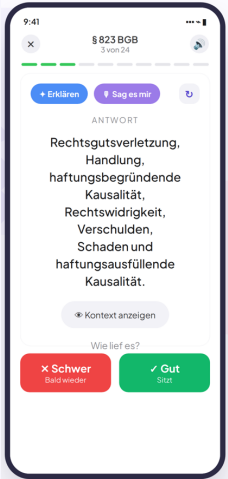
Die Rechtsprechung verzichtet auf eine Vermögensverfügung und lässt jedes abgenötigte Verhalten genügen; sie grenzt Raub und räuberische Erpressung allein nach dem äußeren Erscheinungsbild des Opferverhaltens ab (Nehmen oder Geben), sodass § 249 StGB lex specialis zu §§ 253, 255 StGB ist. Die h. L. verlangt eine Vermögensverfügung als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal und stellt auf das innere Willenselement ab — das Opfer muss dem Vermögensverlust mitwirkend zustimmen; damit stehen Raub und Erpressung im Exklusivitätsverhältnis. Praktisch bedeutsam wird der Streit vor allem, wenn das Opfer die Sache duldend geschehen lässt oder der Täter bei bloßer Duldung „nimmt“.

Sicherungserpressung — Nötigung zur Sicherung bereits erlangter Beute

Nötigt der Täter das Opfer nach vollendeter Wegnahme dazu, das Behalten der Beute hinzunehmen, ist umstritten, ob darin noch ein Vermögensnachteil liegt. Nach einer Auffassung fehlt ein über die Wegnahme hinausgehender Nachteil, weil der Schaden bereits eingetreten ist; die Gegenauffassung sieht den Nachteil in der Vertiefung der Vermögenseinbuße und in der Vereitelung der Rückerlangungsmöglichkeit. Vorrangig zu prüfen ist ohnehin der räuberische Diebstahl nach § 252 StGB, wenn der Täter auf frischer Tat betroffen wird und in Besitzerhaltungsabsicht handelt.

Dreieckserpressung — Genötigter und Geschädigter fallen auseinander

§ 253 StGB lässt es ausdrücklich genügen, dass der Nachteil dem Vermögen eines anderen zugefügt wird. Damit die Tat gleichwohl Erpressung und nicht bloße Nötigung nebst Fremdschädigung ist, verlangt die h. M. entsprechend dem Dreiecksbetrug ein Näheverhältnis: Der Genötigte muss im Lager des Vermögensinhabers stehen, ihm also besonders nahestehen oder eine Schutzposition für dessen Vermögen innehaben.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.